

V. - CONTROLE DE L'ENLEVEMENT

Numéro 148 :

Le Service des Douanes procède au contrôle de l'enlèvement en s'assurant que les marchandises qu'on enlève sont bien celles pour lesquelles le bon à enlever a été délivré et après écor.

Le cas échéant il en assure l'escorte.

VI. - ENLEVEMENT DIRECT

Numéro 149 :

Sous la nécessité impérieuse des circonstances et en vue d'éviter un encombrement excessif des magasins et des terre-pleins, le Service s'est trouvé contraint, au cours de ces dernières années, dans la plupart des bureaux, de consentir aux usagers des facilités particulières en ce qui concerne l'enlèvement des marchandises.

Cette pratique, dénommée généralement « enlèvement direct », ne peut encore être supprimée en raison des grands services qu'elle est appelée à rendre au commerce et de l'intérêt qui s'attache à ne pas laisser stationner trop longtemps les marchandises dans les locaux de la Douane. Mais il convient de la contenir dans un certain nombre de règles susceptibles d'empêcher que ladite facilité n'entraîne des abus.

VII. - LA POSSIBILITE DE CONTROLE A POSTERIORI

Numéro 150. :

Après enlèvement des marchandises, lorsqu'il a des doutes sur la régularité des opérations, le Service des Douanes peut procéder à des enquêtes et à des contrôles chez toutes les personnes intéressées directement ou indirectement aux opérations dans les conditions fixées par l'article 291 du Code des Douanes.

Aux termes en effet de l'art. 76-C.D, les chefs de bureau et les agents ayant au moins le grade de contrôleur ainsi que les officiers des Douanes peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature intéressant leur service.

- a) dans les gares de chemin de fer (lettres de voiture, factures, feuilles de chargement, livres registres, etc.) ;
- b) dans les locaux des compagnies de navigation maritime et fluviale et chez les armateurs, consignataires et courtiers maritimes (manifestes de fret, connaissements, billets de bord, avis d'expédition, ordres de livraison, etc.) ;
- c) dans les locaux des compagnies de navigation aérienne (bulletins d'expédition, notes et bordereaux de livraison, registres de magasins, etc.) ;
- d) dans les locaux des entreprises de transport par route (registres de prise en charge, carnets d'enregistrement des colis, carnets de livraison, feuilles de route, lettres de voiture, bordereaux d'expédition, etc.) ;